

An den
Deutschen Bundestag
Petitionsausschuss
Platz der Republik 1

11011 Berlin

- **Für Ihre Unterlagen** -

Petition an den Deutschen Bundestag
(mit der Bitte um Veröffentlichung)

Persönliche Daten des Hauptpetenten

Anrede	Herr
Name	Siakin
Vorname	Nikita
Titel	

Anschrift

Wohnort	Stuttgart
Postleitzahl	70597
Straße und Hausnr.	epplestr. 28
Land/Bundesland.	Deutschland
Telefonnummer	
E-Mail-Adresse	siakin.nikita@siakinnik.com

Wortlaut der Petition

Der Deutsche Bundestag möge beschließen, die Impressumspflicht nach § 5 DDG grundlegend zu reformieren. Nicht-kommerzielle Angebote, Open-Source-Projekte und gemeinnützige Vereine (e.V.) müssen von der Pflicht zur Offenlegung der privaten Wohnanschrift befreit werden. Zudem ist eine technologische Bereichsausnahme für rein maschinenlesbare Schnittstellen (APIs/JSON) einzuführen und kostenpflichtige Erst-Abmahnungen durch das Prinzip „Notice-and-Takedown“ gesetzlich zu verbieten.

Begründung

Die derzeitige Abmahn-Praxis im deutschen Digitalraum verfehlt den Verbraucherschutz und bedroht systematisch private Entwickler, Open-Source-Projekte und Vereine (e.V.). Die extreme Unbestimmtheit der Gesetze und die willkürliche Rechtsprechung schaffen eine unerträgliche Rechtsunsicherheit.

1. Rechtsunsicherheit und richterlicher Wildwuchs:

Unbestimmte Begriffe wie „geschäftsmäßig“ (§ 5 DDG) verletzen das Bestimmtheitsgebot. Gerichte entscheiden nach eigenem Ermessen: So werden GitHub-Links oder Server-Spendenbuttons oft fälschlich als „kommerzielle Tätigkeit“ ausgelegt. Zudem ist es rechtswidrig, Webseiten nach ihrer visuellen Browser-Darstellung zu bewerten, da diese von CSS-Bugs, Nutzersettings oder Browser-Varianten abhängt. Rechtlich relevant darf nur der vom Server bereitgestellte Quelltext sein. Für maschinenlesbare Schnittstellen (APIs/JSON) sind visuelle Kennzeichnungspflichten technisch absurd.

2. Absurdität des Schutzes:

Bei privaten Webseiten findet kein Verbrauchergeschäft (B2C) statt. Kein Nutzer scannt private Seiten nach einem Impressum. Das Gesetz schützt niemanden vor Betrug, sondern zwingt Bürger und Minderjährige, ihre Privatanschriften preiszugeben – entgegen dem Jugendschutz und der Datensparsamkeit. Eine E-Mail-Adresse ist zur Kontaktaufnahme völlig ausreichend.

3. Existenzbedrohung durch DSGVO-Formalismus:

Die Datenschutzerklärung ist zur Abmahnfalle geworden. Die Pflicht, seitenlange Rechtstexte für Standard-Infrastrukturen (CDNs/Hosting) fehlerfrei zu verfassen, ist für Private ohne Rechtsbeistand nicht zu leisten. Formale Fehler werden von der Abmahnindustrie monetarisiert, ohne dass ein Schaden entsteht.

Wir fordern:

1. Rechtssicherer Safe Harbor: Vollständige Befreiung von der Impressumspflicht für nicht-kommerzielle Projekte (Privat, Open-Source, e.V.). Server-Spenden dürfen nicht als „Geschäftsmäßigkeit“ gelten.
 2. Technische Quelltext-Bewertung: Verbindliche Festlegung, dass Kennzeichnungspflichten nur auf Basis des Server-Quelltextes (nicht der Browser-Darstellung) bewertet werden. Vollständige Befreiung für APIs.
 3. Standard-Datenschutz: Einführung eines gesetzlich standardisierten Kurz-Datenschutzformulars für Nicht-Kommerzielle.
 4. Abmahn-Stopp (Notice-and-Takedown): Verbot kostenpflichtiger Erst-Abmahnungen für Private und
-

Vereine bei formalen DDG/DSGVO-Verstößen. Einführung einer verpflichtenden, kostenfreien 14-tägigen Nachbesserungsfrist.

Anregungen für die Forendiskussion

Ich starte die Diskussion mit folgender Frage an die Community und die Abgeordneten:

Wie kann es sein, dass im Jahr 2026 ehrenamtliches Engagement und technologische Innovation in Deutschland immer noch durch eine völlig veraltete Impressumspflicht blockiert werden?

Während Big-Tech-Konzerne spezialisierte Rechtsabteilungen finanzieren, riskieren Hobby-Entwickler und lokale Vereine bei jedem nützlichen Tool existenzbedrohende Abmahnungen wegen formaler Fehler. Zudem gefährdet die Pflicht zur Offenlegung der Privatanschrift den Jugendschutz und die Privatsphäre von Open-Source-Maintainern massiv, während echte Betrüger im Netz einfach darauf pfeifen.

Muss der Schutz der Privatsphäre von Bürgern nicht schwerer wiegen als das wirtschaftliche Interesse einer profitorientierten Abmahnindustrie? Wie stehen Sie zu einer klaren gesetzlichen Bagatellgrenze für Nicht-Kommerzielle und einer Ausnahme für reine Maschinen-Infrastruktur (APIs)?

Soweit Sie es für wichtig halten, senden Sie bitte ergänzende Unterlagen in Kopie (z.B. Entscheidungen der betroffenen Behörde, Klageschriften, Urteile) **nach Erhalt des Aktenzeichens** auf dem Postweg an folgende Kontaktadresse:

Deutscher Bundestag
Sekretariat des Petitionsausschusses
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Tel: (030)227 35257
